

1515257-20.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178262/2022 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 25890235 - 75º

D.P. JARDIM ARPOADOR, 2178262 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WÉLLITON ANACLETO DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515257-20.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515257-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178262/2022 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 25890235 - 75º

D.P. JARDIM ARPOADOR, 2178262 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WÉLLITON ANACLETO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

WÉLLITON ANACLETO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado com incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 01 de julho de 2022, por volta das 15h35min, na Rua Giacomo Garrini, nº. 1387, Raposo Tavares, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 64

(sessenta e quatro) invólucros plásticos contendo 55,3g (cinquenta e cinco gramas e três decigramas) da droga conhecida como cocaína, 09 (nove) sacos plásticos individuais da droga conhecida como maconha, pesando, aproximadamente, 63,3g (sessenta e três gramas e três decigramas), 15 (quinze) porções da droga conhecida como maconha, enroladas em plástico filme, que, juntas, pesavam aproximadamente, 57,3g (cinquenta e sete gramas e três decigramas) e 32 (trinta e dois) frascos contendo lança-perfume, com peso aproximado de 800 (oitocentos) mililitros, drogas estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narra a denúncia, WÉLLITON trazia consigo e comercializava drogas numa viela existente no local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas desta Capital, e, na data dos fatos, policiais civis efetuaram uma operação no local. Dessa forma, uma equipe, formada pelos policiais Erika e James, ingressou na entrada da viela com uma viatura descaracterizada, oportunidade em que acusado percebeu a aproximação e iniciou fuga em direção à Rua do Balão.

Nesse momento, outra equipe, formada pelos policiais Marcos e Ricardo, já esperava no local da rota de fuga. Assim, os investigadores conseguiram abordá-lo. Em revista pessoal, nada foi encontrado. No entanto, no interior da mochila que ele trazia nas costas, os policiais localizaram vinte e quatro porções de maconha, sessenta e quatro de cocaína e trinta e dois frascos de lança-perfume. Bem como a quantia de R\$ 194,70 (cento e noventa e quatro reais e setenta centavos) em dinheiro.

Indagado a respeito, WÉLLITON confessou de pronto a traficância. Os policiais deram voz de prisão em flagrante ao denunciado, o qual, na Delegacia, preferiu permanecer em silêncio.

Adotado o rito comum, mais benéfico ao acusado, a denúncia foi recebida em 01 de agosto de 2022 (fls. 53/54).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 55/61).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 17 de outubro de 2022 (fls. 72/78).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia, fixando-se o regime semiaberto para início do desconto da pena. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena; e o direito de recorrer em liberdade.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do crime imputado ao acusado na denúncia é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo laudo de constatação (fls. 20/23), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 44) e pelo laudo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 91/94), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

No que se refere à autoria, a prova oral coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta da acusada no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Senão vejamos.

Na Delegacia, o réu permaneceu em silêncio (fls. 07).

Em juízo, o acusado WÉLLITON ANACLETO DA SILVA confessou os fatos, alegando que seria seu primeiro dia. Ganharia a quantia de R\$200,00 por dia, sendo seu turno das

8 às 20 horas. Tem 23 anos de idade e nunca teve passagem anteriormente.

A confissão da acusada vem confirmada pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.

Em juízo, a testemunha Marcos Santos De Sousa, policial civil, narrou que outra equipe já havia diligenciado no local, que é conhecido ponto de venda de drogas. Pela manhã daquele mesmo dia, os policiais civis James e Erica constataram que o réu estava na prática de tráfico. Montou, então, uma operação para conseguir efetuar a abordagem e efetuaram um cerco. Sabiam que o réu tentaria se evadir por outra saída, de forma que se posicionaram naquele local, logrando efetuar sua abordagem. Indagado, o réu disse que havia poucos dias que estava traficando. Trabalha no local há cerca de um ano e não conhecia o réu de outras abordagens.

A testemunha Ricardo Tecendi Cardoso, policial civil, ao ser inquirido em juízo, contou que estavam em duas equipes, sendo que a primeira passou no período da manhã para vistoriar o local, que é conhecido ponto de venda de drogas, traçaram estratégia e efetuaram o cerco, de forma que lograram abordar o réu, com quem encontraram o entorpecente dentro de uma mochila. Indagado, o réu confessou que era seu primeiro dia no tráfico.

Também, a testemunha James Jesser Rodgher, policial civil, em juízo, narrou que já havia diligenciado naquela viela pela manhã. Sabe que na viela tem duas saídas, de forma que precisaram combinar o cerco com outra equipe, de forma que conseguiram acordar o acusado, com quem encontraram porções de drogas em uma mochila. O réu disse que era a primeira vez que estava ali traficando.

No mesmo sentido foi o depoimento da policial civil Erika Janaina Anhaia Cardoso, na fase administrativa.

Como se vê, os policiais foram uníssonos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a apreensão dos referidos entorpecentes. Conforme narrado, no dia dos fatos, os policiais civis, James e Erika, responsáveis por coibir o Tráfico de Drogas na área do 75º Distrito Policial, realizavam diligências junto à Rua Giacomo Garrini, 1387 - Raposo Tavares, momento em que, ao adentrarem em uma viela com a viatura, visualizaram o réu fugindo em direção à Rua do Balão, local em que estavam os policiais Marcos e Ricardo, também responsáveis por coibir Tráfico de Drogas na região. Assim, a segunda equipe conseguiu deter o acusado, o qual estava portando uma mochila contendo diversos entorpecentes, bem como a quantia de R\$ 194,70 (centro e noventa e quatro reais e setenta centavos). Ademais, WELLINTON teria confessado aos policiais que as drogas eram suas e que era seu primeiro dia vendendo as substâncias no local. Diante de tais fatos, os policiais apresentaram o ocorrido no Distrito Policial.

E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais civis que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

Frise-se que os policiais não conheciam o réu e, portanto, não teriam qualquer motivo para acusá-lo de delito de tamanha gravidade. É forçoso acreditar que policiais civis tenham escolhido o réu de forma totalmente aleatória para acusá-lo de crime de tráfico. Não há nenhuma prova nos autos neste sentido, repise-se. Anote-se, ainda, a considerável quantidade e variedade de entorpecentes de natureza extremamente viciante com ele encontrados, o que descaracteriza por completo a alegação de uso próprio. Possivelmente o acusado teria uma overdose após usar todos os entorpecentes apreendidos. Ademais, a alegação de que é usuário de drogas não serve, por si só, para

desclassificar a imputação, sendo sabido que os usuários, na maioria das vezes, acabam partindo para o odioso tráfico, até como forma de sustentarem o odioso vício.

Ainda, os policiais foram uníssonos ao descreverem que o réu prontamente confessou a traficância e que nada foi falado a respeito de ser usuário.

Desta forma, o intuito de entrega a terceiros ficou caracterizado com a segurança possível nos autos, em especial diante da considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas (120 porções individuais de maconha, cocaína e lança-perfume); maneira de acondicionamento (prontas para venda e entrega a terceiros), assim como a tentativa de fuga do acusado e o valor R\$ 194,70 (cento e noventa e quatro reais e setenta centavos) em dinheiro, cuja origem não foi esclarecida, a indicar ser produto da sobredita comercialização.

Não há, pois, como se falar em insuficiência probatória para os fins colimados pela defesa quanto ao delito de tráfico. Tem-se que a coligação das provas contidas nos autos da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

Passo, pois, à dosimetria da pena, concomitantemente à análise das circunstâncias que influirão na quantificação da mesma.

Atendendo às diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade e à conduta social do agente, não verifico presentes quaisquer elementos autorizadores da exasperação da pena-base, em razão disso fixo a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, não há agravantes a serem consideradas. A atenuante da confissão espontânea, desta forma, não serve para reduzir a pena além do mínimo.

Na terceira fase de fixação da dosimetria, considerando a primariedade do acusado, incide a causa de diminuição a que se refere o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, no seu patamar máximo, ou seja, 2/3, perfazendo o total de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

À míngua de elementos sobre a condição financeira do réu, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente no país.

Em relação ao regime prisional, sabe-se que as circunstâncias judiciais e quantidade e a natureza da droga são elementos determinantes para sua fixação (CP, arts. 33, § 3º, e 59 e Lei n. 11.343/2006, art. 42; STJ, AgRg no AREsp 202.564/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/02/2015; AgRg no REsp 1.462.967/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). Também não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal (HC nº 98769/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, data de julgamento 26/05/2009, e HC nº 101291/SP, Rel. EROS GRAU, Segunda Turma, julgamento em 25/11/2009), entende ser possível, em tese, a fixação de regime menos gravoso (HC nº 223581/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 25/04/2012), sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, considerando a primariedade do acusado e a quantidade de pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal, por considerá-lo apto a promover a prevenção e reprovação do crime, de acordo com as circunstâncias em concreto.

A pretensão de ter a pena privativa de liberdade substituída por sanção restritiva de direito não merece acolhida, pois essa última é instrumento destinado a evitar a retirada do convívio social de condenados por delitos de menor potencial ofensivo, situação bem diversa da hipótese vertente, que trata de crime classificado como hediondo, cuja prática revela toda a temibilidade do agente, a impor resguardo da sociedade com o efetivo desconto da sanção carcerária, revelando, assim, ser a substituição de todo incompatível com os propósitos traçados pela legislação especial.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra WÉLLITON ANACLETO DA SILVA, qualificado nos

autos, e assim o faço para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do regime fixado para início do cumprimento da pena, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, constato que desnecessárias maiores considerações acerca da incidência de detração neste momento processual, em virtude do regime prisional fixado.

Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, determino a incineração das drogas apreendidas.

Custas na forma da Lei.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA